



PUTUSAN

Nomor 3687 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

G. SURIANTO, bertempat tinggal Kopra Jadi Mulya, RT 011, RW 000, Kelurahan/Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BRI (Persero) Tbk KANTOR CABANG MUARO BUNGO UNIT RIMBO ILIR, diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muaro Bungo, Israhadi Aprihanto, berkedudukan di Jalan Apel, Blok C, Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., Kepala Bagian Hukum PT BRI (Persero) Tbk Regional Office Palembang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1723 atas nama G. Surianto yang terletak di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai adanya putusan ini mempunyai hukum tetap (*inkracht*);
4. Memerintahkan Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 tahun/sampai salah satu aset milik Penggugat laku terjual;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Subsida:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 6 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 158/PDT/2022/PT JMB, tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mrt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 6 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat yang saat ini menjadi Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit;
- Bahwa terhadap Penggugat telah diperingatkan untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya, maka objek jaminan yang telah diikat hak tanggungan dapat dilakukan lelang sesuai ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan;
- Bahwa permohonan restrukturisasi kredit tidak harus dikabulkan karena apabila bank melihat pihak debitur tidak memiliki prospek usaha yang baik dan dianggap tidak mampu membayar kewajibannya setelah direstrukturisasi kreditnya, maka restrukturisasi yang diajukan tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012;
- Bahwa tidak ternyata dapat dibuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi G. SURIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **G. SURIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2023